

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal XXXX, agama Islam, pendidikan Strata 3 (S.3), pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Juli 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 9 Juli 2025 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding elektronik *e-summon* Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 10 Juli 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;
3. Menyatakan perceraian pada pernikahan Pemanding;
4. Memastikan adanya penerjemah yang dapat dipercaya dalam persidangan lanjutan demi keadilan dan pemahaman yang utuh;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik *e-court* Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 18 Juli 2025 yang diinput pada aplikasi *e-court* pada tanggal 18 Juli 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*),

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik tanggal 21 Juli 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana Hasil Pelaksanaan *inzage* yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2025 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana Hasil Pelaksanaan *inzage* yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2025 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor 189/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Juli 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana norma yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan Terbanding dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding bersamaan dengan mengajukan jawaban atas permohonan Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, dan oleh karena yang dibantah Terbanding mengenai keabsahan (*legal standing*) Kuasa Hukum Pemohon yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai pihak formil dalam mewakili pihak materil dalam perkara ini maka sebelum lebih jauh dalam memeriksa pokok perkara *a quo* seharusnya hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Pertama telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, demikian juga dengan keadaan pemberi kuasa yang didalilkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 433 Burgerlijke Wetboek (BW) dan Pasal 1320 Burgerlijke Wetboek (BW), ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding baik surat maupun saksi dan keterangan saksi ahli terbukti Terbanding tidak mampu membuktikan bahwa Pembanding menderita penyakit yang menyebabkan hilangnya hak-haknya untuk bertindak di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perikatan antara Pembanding dan kuasa hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 dan Pasal 433 BW dan oleh karenanya, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) sebagai pihak formil untuk mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi yang diajukan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dan Putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak Permohonan Pembanding dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 5 Desember 2025 telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi oleh Yusna Wulan Tanjung, S.H., M.H., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2024 upaya mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti diberi kode P.3, Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 1997 dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diiringi dengan pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan lamanya antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga dan/atau telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan norma yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C angka 1 perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus dan diiringi pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengkan keterangan keluarga terdekat dari suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasannya Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, dan untuk hal tersebut Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dengan hubungan sebagai supir taxi online dan xxx dengan hubungan sebagai supir online;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pembanding, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut secara materil pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terbanding dan tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding dan tidak pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dalam rumah tangga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR., sehingga harus dikesampingkan. Sedangkan Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dengan hubungan sebagai asisten XXX Terbanding dan SAKSI 2 dengan hubungan sebagai Teman, memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, dan secara materil memberikan keterangan yang pada pokoknya hubungan Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri dalam rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, meskipun Pembanding ada menderita sakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD), namun Terbanding tetap mengurusnya dengan baik dan wajar, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terbanding dapat membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak memenuhi syarat formil dan materil maka dengan demikian Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan norma yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C angka 1 sehingga Permohonan Pembanding untuk diberikan izin menceraikan Terbanding patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Depok yang menolak permohonan Pembanding sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan secara teknis diatur sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H. dan Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta R.A. Fadhillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R.A. Fadhillah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

